

非法拘禁罪的人罪标准应结合剥夺自由的程度、 持续的时间综合考虑

——郝某某、胡某某非法拘禁案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院(2023)新2201刑初86号
刑事判决书

2. 案由：非法拘禁罪

【基本案情】

郝某某与杨某某之间存在债权债务关系，因杨某某无力偿还，郝某某多次对杨某某实施殴打、辱骂，并以不还钱就要故意伤害杨某某家属威胁杨某某。2022年7月23日，郝某某强迫杨某某一同从乌鲁木齐驾车来到哈密，同行人员还有胡某某等人。7月24日凌晨1时许，郝某某、胡某某与杨某某到哈密后入住某酒店×房间，7月25日至29日入住某宾馆×房间。杨某某与胡某某同住，或三人同住。郝某某、胡某某利用杨某某惧怕其家人受到郝某某、胡某某伤害而不敢离开的恐惧心理，非法剥夺他人人身自由。其间，郝某某以索要债务为由多次对杨某某实施殴打，后在胡某某的提议下，又对杨某某实施侮辱、虐待行为。

【案件焦点】

1. 郝某某、胡某某的行为如何定性；2. 郝某某、胡某某应如何量刑。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院经审理认为：被告人郝某某、胡某某为索取债务，采用言语威胁、殴打、侮辱、虐待的方式致使杨某某产生恐惧心理，从而达到将杨某某限制在特定场所的目的，非法剥夺了杨某某的人身自由。郝某某、胡某某的行为触犯了刑法，构成非法拘禁罪。郝某某、胡某某系共同犯罪，郝某某起主要作用，系主犯，应按照其参与的犯罪处罚；胡某某起辅助作用，系从犯，对其从轻处罚。胡某某归案后如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，赔偿杨某某医药费，取得杨某某谅解，对其从轻处罚。综合郝某某、胡某某的犯罪情节、手段、主观恶性、所起作用、认罪悔罪态度等，判决如下：

一、被告人郝某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；

二、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；

三、随案移送的涉案物品，铅笔1支、中性笔1支、火腿肠2个、矿泉水瓶2个，依法予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案中，公诉机关认为被告人郝某某、胡某某以暴力、胁迫手段，强制猥亵他人，应当以强制猥亵罪追究其刑事责任。法院认为，强制猥亵罪应当以满足性刺激为目的，本案中，郝某某、胡某某实施的行为是为了索要债务，并不是满足自身性刺激，不符合强制猥亵罪的构成要件。

关于郝某某、胡某某的行为是否构成犯罪，构成何种犯罪，经审查全案证据后认为两名被告人构成非法拘禁罪。非法拘禁罪侵犯的法益是人的身体活动自由。本案中，被害人杨某某在客观上有逃跑的条件，但受到被告人郝某某威胁，不敢离开特定场所，人身活动自由受到侵害。但本案两名被告人是否构成非法拘禁罪还要考虑是否达到剥夺自由的程度、非法拘禁的持续时间。

非法剥夺他人人身自由可以概括为两类：一类是物理控制，控制被害人的身体移动，使其丧失从一定场所离开的自由；另一类是心理控制，如利用他人恐惧心理使其丧失行动自由。本案郝某某对杨某某的身份信息、家庭地址、老家住址、人际交往等都十分清楚，其用杨某某的家人进行威胁，使得杨某某不敢离开，属于利用被害人恐惧心理使其丧失人身自由。另外，还要考虑被害人是否被限制在特定场所，郝某某辩解其没有限制杨某某必须待在宾馆，其间其和胡某某外出，杨某某独自在宾馆，杨某某想离开随时可以离开。虽然杨某某客观上具有逃跑的条件，但因为郝某某的威胁而不敢逃跑，虽然二被告人外出，但被害人仍然待在宾馆房间内不敢离开，属于在心理控制的支配下被限制在宾馆房间内，也属于被剥夺人身自由，不能取决于被害人客观上能否逃跑。综合以上两点，本案两名被告人达到了非法剥夺他人人身自由的程度。

关于非法拘禁持续的时间。可以参照的依据是《最高人民法院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》。根据上述规定，国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁罪的时间要求为24小时以上，黑恶势力利用软暴力实施非法拘禁罪的时间要求为12小时以上，普通人实施非法拘禁罪时间参照以上执行。但时间上并不是绝对的。此外，《最高人民法院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》中规定的其他五种情形中，虽然没有具体的时间规定，但并非说明没有持续时间的要求，只不过构成非法拘禁罪的时间可以较短；至于要持续多长时间，还未有全面的、具有可操作性的规定，只能在司法实践中根据具体情节加以把握。本案证据不能明确地反映出被害人杨某某被非法拘禁持续的时间。《最高人民法院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》中规定的其他五种情形中的第二种，即“非法剥夺他人人身自由，并使用械具或者捆绑等恶劣手段，或者实施殴打、侮辱、虐待行为的”，本案中，两名被告人对被害人杨某某非法拘禁的时间虽然不明确，但是持续的时间并不短，且其间不断对被害人实施殴打、侮辱、虐待等行为，综合二被告人的危害程度，法院认为二被告人的行为构成非法拘禁罪。

编写人：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院 赵梦

(八) 绑架罪

27

绑架罪与非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪的区别

—— 许某某等绑架案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省汉江中级人民法院(2024)鄂96刑终84号刑事裁定书

2. 案由：绑架罪

【基本案情】

2021年4月3日20时许，蔡某某、熊某及彭某先后来到被告人许某某位于某鱼池边平房中进行“炸金花”赌博，三人约好由蔡某某上场赌牌，熊某、彭某在一旁看牌，输赢的情况由三人按比例共同分成。同日23时许，参与赌博的许某某称蔡某某在大腿间藏牌“出老千”，随即质问蔡某某，并打了蔡某某几个耳光，屋内人员将蔡某某按住，并对其拳打脚踢。熊某见状，向屋外的车子跑去，屋内的被告人周某、毕某等人追赶熊某，其间，有人持匕首将熊某右眉骨刺伤，随后，熊某及其在屋外小轿车内等候的儿子熊小某被周某、毕某等人一并控制住后押回平房。同日23时50分，周某和毕某先后联系被告人赶赴现场。

被害人熊某、熊小某、蔡某某被控制在平房后，被告人许某某指使现场人员殴打三人，并逼迫三人脱光衣服，将蔡某某身上的2万多元现金放在麻将桌

上。随后，许某某要求熊某、蔡某某、彭某共同赔偿40万元的损失，并要求彭某将损失收回后一并交给自己。被告人毕某和胡某、王某再次对熊某、蔡某某拳打脚踢，并逼迫二人打电话筹钱。同月4日0点49分，熊某向彭某的微信收款码扫码转账1.3万元，之后熊某给自己的妻子乐某打电话筹款，彭某在电话中告知乐某，因蔡某某赌博作弊，熊某被人打得头破血流，要其尽快筹集10万元钱，周某在熊某打电话筹钱的过程持木棍将熊某的左前臂打伤。同日1时许，乐某分两次转给熊某微信账户6万元。同日1时15分，熊某将乐某转给自己微信账户的3万元扫码转账给彭某，熊某将另外3万元转账给彭某时操作错误，王某夺过熊某手机自行操作，仍转账不成，王某持木棍对熊某进行殴打。同日1时57分，乐某直接向彭某微信账户转账2万元。

在熊某被逼迫筹钱期间，被告人毕某、王某等人同时逼迫蔡某某打电话筹款10万元，蔡某某先后电话联系其父亲、妻子王某，被告人许某某等人在电话中称：“蔡某某打牌作弊，若弄不到钱，就将蔡某某弄死。”蔡某某在电话中被周某等人打得喊救命。随后，王某向蔡某某微信转账2万元，同月4日0时49分至1时17分，蔡某某分别向彭某微信转账1万元、5千元、1万元、1万元。2021年4月4日2时许，被告人许某某见熊某、蔡某某无法再筹集到钱款，遂指使被告人周某、毕某在平房中逼迫熊某、蔡某某拍摄自己系受彭某指使赌博作弊的视频。同日3时11分，王某打电话报警。同日3时许，熊某、蔡某某、熊小某三人被放行，随后，许某某等五人坐车离开现场。同日3时22分，熊某打电话报警。经法医鉴定，熊某的损伤程度为轻伤二级。

【案件焦点】

对五被告人的行为应如何定性。

【法院裁判要旨】

湖北省仙桃市人民法院经审理认为：被告人许某某、周某、毕某、胡某、王某以勒索财物为目的绑架他人，其行为均已构成绑架罪。本案系共同犯罪，被告人许某某、周某、毕某在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应按照其

所参与的全部犯罪处罚；被告人胡某、王某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人胡某被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人毕某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人王某在本案宣判前表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人许某某赔偿被害人熊某的经济损失，被害人熊某对被告人许某某、周某、毕某、胡某、王某表示谅解，对五被告人均可酌情从轻处罚。综上，湖北省仙桃市人民法院判决：

一、许某某犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元；

二、周某犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元；

三、毕某犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币4万元；

四、胡某犯绑架罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币18000元；

五、王某犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。一审宣判后，许某某、周某、毕某、胡某提出上诉。

湖北省汉江中级人民法院经审理认为：上诉人许某某、周某、毕某、胡某，原审被告王某以勒索财物为目的绑架他人，其行为均已构成绑架罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案应该如何定性具体分析如下。

一、绑架罪与非法拘禁罪的区别

首先，主观目的不同。绑架是以勒索钱财为目的，属于事出无因；非法拘禁更多事出有因。其次，侵犯客体不同。绑架罪侵犯的是被害人的人身自由和

